

1501253-51.2021.8.26.0603
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Marcel Peres Rodrigues
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/03/2022
... subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
2ª Vara Criminal
Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501253-51.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501253-51.2021.8.26.0603
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANGELO APARECIDO DE MORAES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

ANGELO APARECIDO DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso, por duas vezes, no artigo 155, "caput", na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque:

1 - No dia 08 de setembro de 2021, por volta das 10:00 horas, no estabelecimento comercial "Life Cristal", localizado na Rua Marechal Deodoro, 138, Centro, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, 03 sungas infantis, 06 pares de meia masculina, 12 pares de meia feminina, 04 calcinhas e 02 carteiras, pertencentes à sobredita empresa;

2 - No mesmo dia, instantes depois, no estabelecimento comercial "Cris Park - Cris Modas e Bijuterias e Presentes EIRELI", localizado na Rua Marechal Deodoro, 151, Centro, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, 01 relógio de pulso e 01 escova para alisamento de cabelos, pertencentes à sobredita empresa.

Recebida a denúncia (fls. 148/149), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação a fls. 166/171.

No decorrer da instrução, foram ouvidas a representante de uma das empresas vítimas, uma testemunha arrolada pelas partes e, após, interrogado o acusado (fls. 216/224).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (oralmente, a fls. 218/221), enquanto que o Dr. Defensor requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência, e a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto (fls. 218/221).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

Com efeito, a materialidade da infração penal veio comprovada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 19/20, de entrega de fls. 21/23 e de avaliação de fls. 176/177.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

De fato, interrogado em juízo, o réu confessou a prática dos crimes, dizendo que no dia dos fatos realmente subtraiu bens das duas lojas. Assim agiu a fim de conseguir dinheiro para poder se alimentar e usar drogas. Os bens foram apreendidos em seu poder pelos guardas municipais. Já foi processado por furto. Está arrependido.

E a confissão do acusado foi confirmada pela prova oral produzida em Juízo.

De fato, ouvida em Juízo, Beatriz, representante da loja Cris Park, disse que no dia dos fatos viu o réu no interior do estabelecimento em atitude estranha. Algumas funcionárias viram o réu pegando algo e saindo da loja correndo. Elas acionaram a guarda municipal, que conseguiu prender o réu na posse dos bens. Em poder dele foram encontrados bens de sua loja e da loja Life Cristal, todos novos e com etiquetas de cada loja. Chamou uma funcionária da loja Life, que reconheceu os bens apreendidos em poder do réu como sendo daquele estabelecimento.

No mesmo sentido, o guarda municipal Caio, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos estava com seu colega Felipe quando avistaram o réu saindo correndo da loja Cris Park com uma sacola nas mãos e algumas funcionárias gritando que ele havia "roubado" o estabelecimento. Saíram em perseguição ao acusado e viu quando ele dispensou a sacola, que foi apreendida pelo seu parceiro Felipe. Continuou em perseguição e conseguiu deter o acusado, o qual acabou admitindo os furtos nas lojas. Na sacola havia bens das lojas Cris Park e Life Cristal, todos novos e com etiquetas dos estabelecimentos. As representantes das lojas foram acionadas e reconheceram os bens apreendidos como sendo de seus estabelecimentos.

Assim, há que se ponderar que além da confissão do acusado, ainda vieram aos autos outros elementos de cognição a corroborar tal admissão ---notadamente a apreensão da res furtiva em seu poder---, de sorte que o conjunto probatório forma um

contexto robusto, confiável o bastante a ensejar a condenação.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Da análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu não possui antecedentes criminais (as condenações certificadas a fls. 85/93 serão sopesadas para fins de reincidência). Atendendo, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal, em um ano de reclusão e dez dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, observo que o acusado é multirreincidente específico, possuindo seis condenações por crimes de furto geradoras de reincidência (processos 3230-37.2009, 3250-93.2009, 4492-87.2009, 3844-56.2016, 191-69.2015 e 10928-35.2015, conforme certidão de fls. 85/93 e informação constante a fls. 76/84), razão pela qual aumento a pena base em 1/2, totalizando, assim, um ano e seis meses de reclusão e quinze dias-multa. Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6, totalizando o importe de um ano e três meses de reclusão e doze dias-multa. Diante da multirreincidência específica, entendo não ser o caso de simples compensação entre a agravante e a atenuante, como pretendido pela Defesa.

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de aumento do crime continuado e, levando-se em conta que foram dois os furtos cometidos, aumento a pena em 1/6, totalizando, assim, um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão. As penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, devem ser somadas, totalizando, assim, vinte e quatro dias-multa, calculada a unidade no valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ANGELO APARECIDO DE MORAES, e o condeno ao cumprimento de um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a vinte e quatro dias-multa, por infração, por duas vezes, ao artigo 155, “caput”, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal --- é multirreincidente específico---, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos e de conceder-lhe a suspensão condicional da pena.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, será o fechado, único recomendável ao caso.

Considerando-se o regime de pena imposto e mormente o fato de ter sido preso em flagrante e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, “se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o “fumus boni iuris”, preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade” (RJDTACRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que a decretou.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Araçatuba, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA